

款；被告人陈某1被给予警告，并处以20万元罚款；被告人贾某某被给予警告，并处以10万元罚款；被告人陈某2被给予警告，并处以3万元罚款。宋某、张某某、贾某某、陈某1、陈某2足额缴纳了上述罚款。

2022年1月10日，北京市公安局对A公司涉嫌违规披露、不披露重要信息案立案侦查。被告人宋某、张某某、贾某某、陈某2于2023年9月26日被公安机关抓获。被告人陈某1、周某某同日到公安机关投案自首。

【案件焦点】

1. A公司涉案人数众多，犯罪链条长，如何确定刑事追责的范围，对于不同层级的人员如何区别化量刑；2. A公司违规披露重要信息涉及年度报告、收付款凭证等海量的财务账面数据，如何准确认定犯罪数额，确保刑事追诉标准的准确适用。

【法院裁判要旨】

北京市第三中级人民法院经审理认为：A公司作为依法负有信息披露义务的公司，向股东和社会公众提供虚假的或隐瞒重要事实的财务会计报告，严重损害股东或者其他人员利益，情节严重，被告人宋某、张某某作为公司直接负责的主管人员，被告人贾某某、陈某1、陈某2作为其他直接责任人员，被告人周某某作为共犯，六名被告人的行为均已构成违规披露重要信息罪，依法应予惩处。鉴于被告人宋某、张某某、贾某某如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，故依法对三被告人从轻处罚。鉴于被告人陈某1、周某某自动到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法对二被告人从轻处罚。在前罪判决刑罚执行完毕以前发现被告人陈某1还有本罪尚未处理，应依法与前罪判处的刑罚并罚。鉴于被告人陈某2到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，结合其参与犯罪的程度，对其从轻处罚，并适用缓刑。据此，北京市第三中级人民法院作出判决：

一、被告人宋某犯违规披露重要信息罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20万元；

二、被告人张某某犯违规披露重要信息罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币20万元；

三、被告人贾某某犯违规披露重要信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元；

四、被告人陈某1犯违规披露重要信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20万元，与前罪有期徒刑三年二个月并罚，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币20万元；

五、被告人周某某犯违规披露重要信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8万元；

六、被告人陈某2犯违规披露重要信息罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3万元；

七、在案扣押手机七部发还各被告人。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

在股票注册制走深走实的市场化浪潮下，准确把握违反披露义务的司法认定，是值得探讨的实践问题。本案的争议焦点在于：（1）确定A公司违反披露义务的追责范围和量刑处理；（2）在民行刑交叉并行、同时满足多个追诉标准的情况下，如何确保追诉标准的准确适用和法律评价的独立性。

违规披露、不披露重要信息罪是一项选择性罪名，违反披露义务既包括错误虚假披露的积极作为，也包括应披不披的消极不作为，主要包括三大行为样态：虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。A公司出具虚假年度财务报告，属于典型的虚假记载，具体行为样态包括：虚假转让项目以跨期确认收入、设立资金“中转站”掩盖财务造假、伪造业务虚增商誉和业绩等。对于此类犯罪的司法认定需关注以下几点。

一、层级化刑事追责的范围确定

违规披露、不披露重要信息罪是单位犯罪，采取单罚制模式，单位可能面临行政处罚乃至强制退市的责任风险，承担刑事责任的主体为公司、企业的主

管人员和其他直接责任人员。

本案涉及人员广泛、犯罪链条长，在确定刑事责任人员范围时，需要对行政违法性、刑事违法性和社会危害大小进行审查和判断，准确划定与犯罪事实有直接、重要作用的人员范围，不应单纯受制于董事、监事、高级管理人员的形式身份。刑事追责的主体范围应当包括上市公司实际控制人、统筹分管财务部门高管、财务部门中层负责人、造假具体执行者、在财务报告上签字确认的董事会秘书、直接制作审核财务报告的责任人员、协助造假的外部共犯等。但是，对于财务部门层级较低的一般财务人员，不足以证明其主观上明知财务造假事宜的，不应轻易打击，以免打击面过宽。

此外，本案六名被告人虽已认罪认罚，认可犯罪事实和指控罪名，但各被告人的犯罪情节轻重有别，应当分层分类处理。例如，陈某2作为董事会秘书、证券部负责人，并未参与跨期确认收入的财务行为环节，在案证据亦无法证明其知晓虚构交易流水的情况，参与犯罪程度不深，社会危害性较小，最终对其适用缓刑。

另外，主刑与附加刑具有主附的从属关系，不宜割裂适用，附加刑要与主刑保持步调一致，亦遵循“分层分类处理”的基本准则。本案公诉机关出具的量刑建议书建议均判处六名被告人罚金人民币二十万元，法院审理过程中认为各被告人犯罪情节不一，参与程度有别，若处罚罚金数额一致不符合罪责刑相适应的原则，故及时建议公诉机关调整量刑建议，确保罚当其责。

二、复合化追诉标准的并列适用

违规披露重要信息的犯罪行为必须造成“严重损害股东或者其他利益”的严重后果，或者有“其他严重情节”。对于“严重损害”“严重情节”的判断则具有虚增利润比例、盈亏性质篡改等客观量化指标判定。

从全案证据来看，针对B公司虚假转让影视项目投资份额收益权，导致A公司2018年年度报告存在虚假记载的行为，监管机关已作出行政处罚决定，行政处罚决定书等材料在本案中作为证据使用并参考。此外，案涉信息披露违法违规事项导致发生多名投资者对A公司提起民事诉讼，相关案件尚在二审审理中，尚

未形成生效的民事裁判。财务造假犯罪中，由于财务指标相互关联，立案追诉标准可能并列适用、同时符合，原则上应全部依法查明，以便全面评价犯罪情节和危害结果，但民事判决尚未生效，故而公诉机关参照民事判决初步认定案涉违规信息披露行为造成损失1000余万元的起诉事实，不宜作为追诉标准。A公司累计虚增利润65835万余元，虚增利润占2018年年度报告中利润总额的158%；在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，均已达到立案追诉标准，可以并列适用。

综上，面对违规披露犯罪隐蔽化、链条化的趋势，审判机关要妥善处理“事实—证据—法律”三位一体的关系：在事实层面穿透财务数据表象，溯源经营实质；在证据层面整合行政调查和刑事侦查资源；在法律适用层面协调证券法、刑法及司法解释的规范关系。对于不同层级的责任人员，应依据在犯罪中的作用分层分类处理，贯彻宽严相济的刑事政策。同时由于财务指标相互关联，立案追诉标准可能并列适用，要注意民刑行责任交叉并行，确保追诉标准的准确适用和法律评价的独立性。

编写人：北京市第三中级人民法院 方玉 朱旭茹

上市公司违规不披露重大诉讼的司法认定①

—— 张某某违规不披露重要信息案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03刑初16号刑事判决书

2. 案由：违规不披露重要信息罪

①入库案例，参见人民法院案例库2025-03-1-090-001。

【基本案情】

某公司于2012年5月8日在深圳证券交易所创业板上市，被告人张某某系 某公司法定代表人、董事长、总经理，为某公司的实际控制人。

2019年1月22日，杨某某以民间借贷纠纷为由将某公司诉至上海市第一中级人民法院，2019年1月28日法院邮寄送达起诉材料，某公司签收，2019年7月11日某公司参加诉讼，并于2020年7月3日签收法院邮寄的一审民事判决书，后提起上诉，2020年12月21日二审法院作出判决，驳回上诉，维持原判。2019年4月11日，某银行以金融借款合同纠纷为由将某公司诉至四川省高级人民法院，某公司于2019年5月13日签收法院邮寄的起诉材料并于同年7月14日签收一审民事判决书，后提起上诉，又于2020年6月22日撤回上诉。某公司涉案的上述两起诉讼标的累计数额共计人民币1.8亿余元。

被告人张某某作为公司直接负责的主管人员，明知上述重大诉讼事项，擅自决定某公司不按照规定对诉讼事项进行披露。迟至2020年4月，某公司才在2019年年度报告中披露与杨某某之间的诉讼事项；至2020年10月，某公司才发布公告披露与某银行之间的诉讼事项。根据某公司2019年4月29日披露的2018年年度报告内容，该公司2018年年末净资产为2.25亿余元，某公司未披露的重大诉讼所涉及的数额累计占公司净资产50%以上。

被告人张某某于2022年8月9日经传唤自动到案，并如实供述主要犯罪事实。

【案件焦点】

1. 上市公司及相关责任人员的信息披露义务应如何认定；2. 刑事追诉中上市公司披露“重大诉讼”的时间节点和重大性应如何界定。

【法院裁判要旨】

北京市第三中级人民法院经审理认为：某公司作为依法负有信息披露义务的公司，应当向股东和社会公众披露重大诉讼事项，但是未按照规定披露，且连续十二个月的累计数额达到某公司最近一期披露的净资产50%以上，情节严重，被告人张某某作为某公司直接负责的主管人员，其行为已构成违规不披露

重要信息罪。鉴于张某某经传唤后自动到案，到案后能够如实供述主要犯罪事实，系自首，可以依法从轻处罚。被告人张某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。据此，以违规不披露重要信息罪，判处被告人张某某有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币10万元。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案的争议焦点具体为：(1)某公司及张某某的信息披露义务应当如何认定，工作人员脱岗、管理混乱是否可以阻却公司和张某某的披露责任；(2)某公司的“重大诉讼”的披露时间节点应当如何界定，是诉讼事项发生时还是诉讼过程中的某一时点，以及某公司披露的2018年年度报告是否可以直接作为判断诉讼重大性的计算依据。

一、某公司应及时依法履行信息披露义务，张某某应保证公司披露信息真实、准确、完整、及时、公平

本罪的犯罪主体系“依法负有信息披露义务的公司、企业”，此处的“依法”属于空白罪状，即必须与其他相关法律、法规相结合，才能够正确认定本罪的犯罪特征。由于某公司是上市公司，故需要相应的查找法律、法规中关于上市公司披露义务的规定，才能够判断某公司是否违法。根据《中华人民共和国公司法》第一百四十五条、第一百六十四条，2014年《中华人民共和国证券法》第六十三条、第六十五条、第六十七条以及2019年《中华人民共和国证券法》第五章专章规定了信息披露制度，上市公司应当披露年度报告、中期报告、临时报告，重大诉讼仍然属于应当披露的临时报告内容。某公司应当对其披露义务具有明知。

2014年《中华人民共和国证券法》第六十八条以及2019年《中华人民共和国证券法》第五十八条规定上市公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性(以下简称五性)负责。可见，董监高等“关键少数”承担着保证上市公司依法履行信息披露义务的关键职责。本案中，张某某系某公司法定代表人、董事长、总经理，在2019年公司董事会秘书空缺期间，兼任董事会秘书职责，显然是直接负责的主管人

